

 Cuestionario de estudio

1. **Comprensión:** Define el concepto de servidor público conforme al artículo 108 constitucional. ¿Qué elementos lo configuran y qué personas quedan excluidas?
2. **Comprensión:** Explica la diferencia entre un funcionario de hecho (*de facto*) y un usurpador. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de los actos emitidos por cada uno?
3. **Comprensión:** Describe las cinco vertientes de responsabilidad de los servidores públicos previstas en el sistema jurídico mexicano.
4. **Comprensión:** ¿En qué consiste la teoría del órgano y por qué prevalece sobre las teorías del mandato y de la representación?
5. **Comprensión:** Señala al menos cinco derechos de los trabajadores de base al servicio del Estado y cinco obligaciones que deben cumplir.
6. **Análisis:** Compara la posición jurídica del servidor público de confianza con la del servidor público de base. ¿Por qué los primeros carecen del derecho a la estabilidad en el empleo?
7. **Análisis:** ¿Qué implicaciones tiene la relación de sujeción especial en los derechos fundamentales del servidor público? ¿Cuáles son sus límites?
8. **Análisis:** Evalúa críticamente el sistema de Servicio Profesional de Carrera. ¿Cumple su objetivo de profesionalizar la función pública o coexiste con prácticas de designación política?
9. **Aplicación:** Un director general de la Secretaría de Salud es acusado de haber recibido sobornos de una empresa farmacéutica para favorecerla en la adquisición de medicamentos. ¿Qué tipos de responsabilidad pueden exigírsele? ¿Ante qué autoridades y mediante qué procedimientos?
10. **Aplicación:** Un subsecretario es nombrado sin cumplir el requisito de título profesional exigido por la ley, pero ejerce el cargo durante dos años emitiendo actos administrativos. Un particular afectado impugna uno de esos actos alegando que el funcionario es ilegítimo. ¿Debe declararse la nulidad del acto?
11. **Aplicación:** Un servidor público de base es despedido injustificadamente después de ocho meses de servicio continuo. ¿Qué derechos tiene y ante qué autoridad debe reclamar?
12. **Ensayo:** «El juicio político es un instrumento de control político que ha sido utilizado selectivamente, más como mecanismo de presión que como verdadero medio de responsabilidad.» Analiza críticamente esta afirmación.
13. **Ensayo:** ¿Debe extenderse el Servicio Profesional de Carrera a la administración paraestatal? ¿Qué ventajas y desventajas tendría?